

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового моделирования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОЗИЦИИ
В МОДЕЛЬНЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ**

ФТД.В.ДВ.01.03

год набора - 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Бизнес-право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная
Квалификация:	бакалавр

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры Правового моделирования. Протокол № 6 от «23» марта 2026 г.

Авторы:

Алимова Я.О. – кандидат юридических наук, заведующий кафедры Правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Головина Н.М. – старший преподаватель кафедры Правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Засемкова О.Ф. – кандидат юридических наук, доцент кафедры Правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Михеева А.Ю. – ассистент кафедры Правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Пузырева Е.Н. – доцент кафедры Правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Поляков Ю.В. - кандидат юридических наук, адвокат, председатель московской областной коллегии адвокатов «Правовая защита»

*Алимова Я.О., Головина Н.М., Засемкова О.Ф., Михеева А.Ю.,
Пузырева Е.Н.*

Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах: рабочая программа / Я.О. Алимова, Н.М. Головина, О.Ф. Засемкова, А.Ю. Михеева, Е.Н. Пузырева – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины (модуля) **«Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах»** разработана на основе Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень образования – бакалавриат (ФГОС ВО).

Освоение данной дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, навыков и развития компетенций по представлению позиции сторон в различных модельных судебных процессах, развития навыков участия в деловых играх и способности работать в команде.

Целью дисциплины (модуля) **«Практический курс по представлению позиции в судебных модельных процессах»** является понимание сущности модельных судебных процессов, которые происходят как в государственных судах, так и в различных международных судебных и арбитражных инстанциях.

Задачами дисциплины (модуля) **«Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах»** являются:

- изучение понятий «модельный процесс», «муткорт», «деловая игра» и выявление основных признаков, особенностей и содержания указанных понятий;
- формирование представлений о системе источников, используемых при проведении подготовки устных и письменных позиций для представления интересов сторон (истца или ответчика) в различных судебных и арбитражных инстанциях;
- формирование представлений об особенностях представления позиций сторон в различных судебных и арбитражных инстанциях (международный суд ООН, международные коммерческие арбитражи, в судах ЕС и др.).

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина (модуль) ФТД.В.ДВ.01.03 **«Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах»** относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Факультативные дисциплины (модули) Блока (ФТД) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Для освоения дисциплины (модуля) **«Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах»** обучающемуся требуется знание таких базовых отраслей права, как философия, история государства и права зарубежных стран, теория государства и права.

В то же время учебная дисциплина (модуль) **«Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах»** является базовой для изучения таких учебных дисциплин (модулей), как «Деятельность

юриста по оказанию юридической помощи», «Гражданский процесс», «Международное частное право», «Механизмы разрешения трансграничных споров» и др.

1.3. Формируемые компетенции

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

Профессиональные компетенции:

- способность применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2);
- способность оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Порядок моделирования рассмотрения споров в судебных и арбитражных инстанциях. Модельные процессы	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач; ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
Тема 2. Разработка позиции Истца и Ответчика		
Тема 3. Особенности подготовки письменных документов для представления интересов сторон в различных модельных процессах		

		норм и имеющихся ресурсов и ограничений; ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта дела.
Тема 4. Особенности подготовки и представления устной позиции для представления интересов сторон в различных модельных процессах	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права; ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права; ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права;
Тема 5. Техники ведения модельного процесса арбитрами. Моделирование взаимодействия арбитров и участников процесса	ПК-4 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу; ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки; ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг; ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.

В результате освоения дисциплины (модуля) «**Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах**» обучающийся должен:

1) Знать: основные источники, регламентирующие процессы рассмотрения дел в различных национальных и международных судебных и арбитражных инстанциях, порядок разрешения споров в этих инстанциях.

2) Уметь: применять положения национального и международного права и практики при разрешении споров в различных международных судебных и арбитражных инстанциях, уметь грамотно оперировать полученными знаниями при анализе позиции сторон, решать различные практические задания и казусы, поставленные при рассмотрении конкретного игрового дела, выступать перед аудиторией и представлять устно интересы сторон (истца и ответчика) в национальных и международных судебных и арбитражных инстанциях.

3) Владеть: навыками подготовки процессуальных документов (меморандумов), а также ораторскими навыками представления интересов сторон в различных международных судебных и арбитражных инстанциях,

осуществлять поиск судебных и арбитражных решений как на русском, так и на английском языках, в том числе на официальных Интернет-ресурсах международных организаций; способностью работать в коллективе.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., 36 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения и для очной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Образовательные технологии	Формы текущего контроля
		ЛЗ	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Порядок моделирования рассмотрения споров в судебных и арбитражных инстанциях. Модельные процессы	2	2	4	Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
2	Тема 2. Разработка позиции Истца и Ответчика		2	4	Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
3	Тема 3. Особенности подготовки письменных документов для представления интересов сторон в различных модельных процессах	2	2	4	Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
4	Тема 4. Особенности подготовки и представления устной позиции для представления интересов сторон в различных модельных процессах	2	2	4	Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
5	Тема 5. Техники ведения модельного процесса арбитрами. Моделирование взаимодействия арбитров и участников процесса	2	2	2	Деловая игра	Эссе (реферат)
Всего по ОФО: 36 ч.		8	10	18		Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения, очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Образовательные технологии	Формы текущего контроля
		ЛЗ	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Порядок моделирования рассмотрения споров в судебных и арбитражных инстанциях. Модельные процессы	2		4	Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
2	Тема 2. Разработка позиции Истца и Ответчика		2	4	Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
3	Тема 3. Особенности подготовки письменных документов для представления интересов сторон в различных модельных процессах	2	2	4	Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
4	Тема 4. Особенности подготовки и представления устной позиции для представления интересов сторон в различных модельных процессах	2	2	4	Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Вопросы для быстрого письменного или устного опроса; Контроль СРС
5	Тема 5. Техники ведения модельного процесса арбитрами. Моделирование взаимодействия арбитров и участников процесса		2	6	Деловая игра	Эссе (реферат)
Всего по ОФО: 36 ч.		6	8	22		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Порядок моделирования рассмотрения споров в судебных и арбитражных инстанциях. Модельные процессы

1. Понятие деловой игры. Роль деловой игры в юриспруденции, в экономике и в бизнесе. Элементы и принципы деловой игры
2. Правила построения деловых юридических игр.
3. Модельный процесс как деловая игра. Понятие модельного судебного и арбитражного процесса. Место модельных процессов в юридическом образовании, их отличие от других интерактивных методик подготовки обучающихся.
4. Техники анализа и разбора фабулы дела. Выработка позиции по делу. Применение логических приемов при выработке позиции по делу. Анализ и синтез.
5. Виды игровых модельных процессов.
6. Основы построения команд, распределения ролей в модельных деловых играх.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Лекция 2. Особенности подготовки письменных документов для представления интересов сторон в различных модельных процессах

1. Процессуальные документы, используемые в модельных процессах: меморандумы истца и ответчика. Доверенность на представление интересов. Ходатайства.
2. Основные правила подготовки меморандумов: структура, требования к содержанию и форме. Вводная часть, содержательная часть (Применимое право, аргументы по процессуальным вопросам, аргументы по существу спора), заявленные требования.
3. Анализ материалов учебного дела (фабулы) и выявление поставленных вопросов.
4. Выработка аргументации по делу. Подготовка структуры аргументов.
5. Правило IRAC: тезис, норма права, применение нормы права, вывод.
6. Виды аргументов: сильные, средние, слабые. Аргументы по процессуальным вопросам, аргументы по существу спора. Порядок расположения аргументов. Поиск и подбор подходящих правовых норм, судебной практики и доктринальных источников. Правила цитирования и проставления ссылок на нормативные акты, судебную практику и доктринальные источники.
7. Предварительная проверка процессуального документа на целостность правовой позиции и «зеркальность» возможных аргументов процессуального оппонента.
8. Аргументы по процессуальной части, аргументы по существу спора: понятие, отличия.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Лекция 3. Особенности подготовки и представления устной позиции для представления интересов сторон в различных модельных процессах

1. Порядок представления позиции сторон в международном модельном процессе.
2. Длительность представления позиции. Разделение речей между участниками команды.
3. Построение и структура речей сторон: представление участника, роудмэп, основные аргументы по модельному делу, заявленные требования.
4. Выработка основных аргументов и контраргументов позиции. Подбор примеров из практики и теоретических аргументов. Порядок цитирования.
5. Подготовка списка вопросов арбитров по позиции Истца. Изучение и анализ подготовленных вопросов. Подготовка ответов на вопросы арбитров. Подбор аргументов, в подтверждение позиции Истца по подготовленным ответам.
6. Реплика Истца: время, структура и порядок представления. Реплика Истца – ответ на речь Ответчика.
7. Моделирование процесса представления позиции Истца.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Лекция 4. Техники ведения модельного процесса арбитрами. Моделирование взаимодействия арбитров и участников процесса

1. Арбитры модельного процесса: требования, квалификация. Анализ проблемы с позиции арбитра.
2. Виды арбитров:
 - профессиональные арбитры
 - практикующие юристы
 - арбитры-тренеры.
3. Основные техники ведения модельного процесса:
 - классический процесс (представление позиции, периодически прерываемое вопросами арбитров)
 - процесс «вопрос-ответ» (представление позиции, построенное на основе вопросов арбитров)
 - «спящий» процесс (представление позиции, непрерываемое вопросами (вопросы задаются после представления позиции или не задаются вообще)).
4. Формы взаимодействия арбитров и участников модельного процесса: представление, зрительный контакт, обращение к арбитрам/ общение с

арбитрами, ответы на вопросы арбитров. Этика обращения к арбитрам в ходе модельного процесса.

5. Подготовка ответов на вопросы арбитров.

6. Виды вопросов арбитров: теоретические, вопросы по фактическим обстоятельствам дела, правовые, гипотетические.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Порядок моделирования рассмотрения споров в судебных и арбитражных инстанциях. Модельные процессы (2 часа)

1. Понятие деловой игры. Роль деловой игры в юриспруденции, в экономике и в бизнесе. Элементы и принципы деловой игры

2. Правила построения деловых юридических игр.

3. Модельный процесс как деловая игра. Понятие модельного судебного и арбитражного процесса. Место модельных процессов в юридическом образовании, их отличие от других интерактивных методик подготовки обучающихся.

4. Техники анализа и разбора фабулы дела. Выработка позиции по делу. Применение логических приемов при выработке позиции по делу. Анализ и синтез.

5. Виды игровых модельных процессов.

6. Основы построения команд, распределения ролей в модельных деловых играх.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте таблицу модельных процессов: год основания, страна, правовая сфера проведения: (международное право, международное частное право, право ЕС, инвестиционное право, коммерческое право, уголовное право и др.) правила проведения, краткий анализ фабул прошлых лет.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2. Проанализируйте самостоятельно несколько судебных решений. Выявите: Какие фактические обстоятельства дела суд посчитал установленными? Выявите требования у заявителя. Определите правовую позицию сторон.

3. Самостоятельно составьте правовые ситуации таким образом, чтобы за защитой интересов можно было обратиться 1) в Международный суд ООН, 2) в МКА при ТПП 3) в Суд ЕС.

Практическое занятие 2. Разработка позиции Истца и Ответчика (2 часа)

1. Понятие анализа дела. Цели анализа дела. Место анализа дела в технологической цепочке работы по делу.
2. Анализ фактической информации. Правовой анализ. Логическое разграничение фактов и доказательств модельной проблемы.
3. Отыскание правовой основы, сопоставление с фактическими обстоятельствами и доказательствами.
4. Этапы анализа дела. Содержание и составляющие позиции по делу: фактические обстоятельства, доказательства и правовое требование.
5. Разграничение процессуальных и материальных аспектов дела.
6. Выработка позиции по делу с позиции Истца: выбор этапов, способов и тактики реализации.
7. Подготовка позиции сторон по процессуальным вопросам модельной проблемы.
8. Подготовка позиции сторон по материальным вопросам модельной проблемы.
9. Выработка позиции сторон, ее последующая корректировка и возможность изменения.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте сравнительную таблицу рассмотрения споров в международных коммерческих арбитражах (МКАС при ТПП РФ, Арбитражном центре при РСПП, Венском международном арбитражном центре (VIAC), Лондонском международном третейском суде (LCIA)), а также в государственных арбитражных судах РФ.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. На основе реального дела из арбитражной или судебной практики (например, при помощи справочных правовых систем «Консультант Плюс» или «Гарант») сформулируйте позицию истца и ответчика по делу, используя принцип «зеркальности».

Практическое занятие 3. Особенности подготовки письменных документов для представления интересов сторон в различных модельных процессах (2 часа)

1. Процессуальные документы, используемые в модельных процессах: меморандумы истца и ответчика. Доверенность на представление интересов. Ходатайства.

2. Основные правила подготовки меморандумов: структура, требования к содержанию и форме. Вводная часть, содержательная часть (Применимое право, аргументы по процессуальным вопросам, аргументы по существу спора), заявленные требования.

3. Анализ материалов учебного дела (фабулы) и выявление поставленных вопросов.

4. Выработка аргументации по делу. Подготовка структуры аргументов.

5. Правило IRAC: тезис, норма права, применение нормы права, вывод.

6. Виды аргументов: сильные, средние, слабые. Аргументы по процессуальным вопросам, аргументы по существу спора. Порядок расположения аргументов. Поиск и подбор подходящих правовых норм, судебной практики и доктринальных источников. Правила цитирования и проставления ссылок на нормативные акты, судебную практику и доктринальные источники.

7. Предварительная проверка процессуального документа на целостность правовой позиции и «зеркальность» возможных аргументов процессуального оппонента.

8. Аргументы по процессуальной части, аргументы по существу спора: понятие, отличия.

Задание для самостоятельной работы:

1. Подготовьте меморандум по позиции истца и по позиции ответчика по материалам, предложенным преподавателем, который ведет практические занятия, изучить необходимые нормативные источники, изучить основную и дополнительную литературу, судебную и арбитражную практику.

2. Составьте:

а) арбитражную оговорку, предполагающую рассмотрение споров в институциональном международном коммерческом арбитраже и арбитраже ad hoc;

б) пророгационное соглашение;

в) медиативное соглашение;

г) комбинированное соглашение о порядке разрешения споров

Задания для подготовки:

Решите задачи:

1. В контракте стороны предусмотрели следующее положение о разрешении споров: «Стороны обязаны приложить все разумные усилия, чтобы провести переговоры и урегулировать возникший между ними спор. Если стороны не смогут урегулировать спор в течение 30 дней после даты направления одной стороной письменного уведомления другой стороне о возникшем споре, любая из сторон может передать такой спор для разрешения в МКАС при ТПП РФ». Истец, в нарушение данного соглашения, сразу обратился с иском в МКАС при ТПП РФ. Ответчик возражает против компетенции МКАС при ТПП РФ и просит прекратить разбирательство по делу, ссылаясь на несоблюдение истцом доарбитражного порядка

урегулирования спора.

Обоснованы ли возражения ответчика?

2. Российская компания (арендодатель) заключила с французской фирмой (арендатор) договор аренды, в котором содержалась арбитражная оговорка. Впоследствии арендодатель передал свои права на здание испанской организации, которая передала здание под реконструкцию. В результате арендатор лишился возможности извлекать доходы от эксплуатации здания и обратился с иском в МКАС при ТПП РФ. Испанская организация (ответчик) возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ, ссылаясь на отсутствие арбитражной оговорки с истцом.

Обоснованы ли возражения ответчика?

3. Стороны в договоре международной купли-продажи товаров предусмотрели следующую арбитражную оговорку: «Все споры, возникающие из или в связи с настоящим договором, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Стокгольма (Швеция) в соответствии с процедурой и правилами данного Суда».

Обладает ли Арбитраж при Торговой палате г. Стокгольма компетенцией по рассмотрению спора?

4. Две российские компании заключили арбитражное соглашение, предусматривающее передачу всех возникающих споров на рассмотрение МКАС при ТПП РФ.

Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией на разрешение спора?

Изменится ли ситуация, если вместо МКАС при ТПП РФ стороны выберут один из следующих арбитражных центров:

- Арбитражный институт г. Стокгольма;
- Лондонский международный третейский суд;
- Арбитраж Международной торговой палаты;
- Лондонский международный третейский суд.

5. Российская компания и английская фирма заключили судостроительный контракт, содержащий арбитражную оговорку. В целях уплаты части цены судна банком покупателя был открыт аккредитив, предусматривающий следующее положение: «Настоящий аккредитив открывается без ущерба для положений судостроительного контракта».

Распространяется ли арбитражное соглашение на банк?

6. Стороны в договоре закрепили следующую арбитражную оговорку: «Все споры или разногласия, возникающие из или в связи с настоящим договором, подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ. Настоящее арбитражное соглашение не лишает Заказчика права передать любой спор или разногласие на разрешение в государственный суд РФ».

Действительна ли такая арбитражная оговорка?

7. В МКАС при ТПП РФ поступило заявление об арбитраже, поданное российской компанией ввиду отказа банка от осуществления платежа по аккредитиву. Ответчик просит приостановить арбитражное разбирательство, ссылаясь на наличие параллельного арбитражного разбирательства, инициированного против истца покупателем по договору, в обеспечение

платежа, по которому был открыт аккредитив.

Как должен поступить МКАС при ТПП РФ в такой ситуации?

Практическое занятие 4. Особенности подготовки и представления устной позиции для представления интересов сторон в различных модельных процессах (2 часа)

1. Порядок представления позиции сторон в международном модельном процессе.
2. Длительность представления позиции. Разделение речей между участниками команды.
3. Построение и структура речей сторон: представление участника, роудмэп, основные аргументы по модельному делу, заявленные требования.
4. Выработка основных аргументов и контраргументов позиции. Подбор примеров из практики и теоретических аргументов. Порядок цитирования.
5. Подготовка списка вопросов арбитров по позиции Истца. Изучение и анализ подготовленных вопросов. Подготовка ответов на вопросы арбитров. Подбор аргументов, в подтверждение позиции Истца по подготовленным ответам.
6. Реплика Истца: время, структура и порядок представления. Реплика Истца – ответ на речь Ответчика.
7. Моделирование процесса представления позиции Истца.

Задание для самостоятельной работы:

1. Изучите рекомендованную учебную и дополнительную литературу, выясните наиболее значимые позиции по спорным вопросам.
2. Изучить подобранные примеры из практики и теоретические источники.
3. Ознакомиться с фабулой модельного дела. Подготовьте краткую речь по одному из аспектов модельного дела. Представьте речь своим коллегам.

Задания для подготовки:

1. На основе судебной и арбитражной практики, при помощи справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», сформируйте позицию истца и ответчика по вопросу о возможности рассмотрения спора, возникшего между двумя российскими юридическими лицами, международным коммерческим арбитражем, фактически на территории РФ, но с юридической точки зрения – на территории иностранного государства (согласно указанному в арбитражном соглашении сторон положению о том, что местом разрешения споров является г. Париж, Франция).

При подготовке используйте следующие судебные решения:

- Определение Верховного Суда РФ от 13 ноября 2017 г. № 305-ЭС17-16090 по делу № А40-219464/2016;
- Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2017 г. № 305-ЭС17-

10458 по делу № А40-230545/2016.

2. На основе судебной и арбитражной практики, при помощи справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», сформируйте позицию истца и ответчика по вопросу о возможности освобождения ответчика от ответственности за неисполнение договорных обязательств ввиду наличия форс-мажорных обстоятельств – введенных против Российской Федерации экономических санкций.

При подготовке позиции используйте Обзор судебной практики по спорным вопросам при признании экономических санкций форс-мажором.

- Позиция истца: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 сентября 2018 г. № Ф08-6985/2018 по делу № А53-3447/2018.

- Позиция ответчика: (i) Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 апреля 2018 г. № Ф07-1614/2018 по делу № А56-89542/2016; (ii) Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 июня 2018 г. № Ф05-8376/2018 по делу № А40-70413/2017.

Практическое занятие 5. Техники ведения модельного процесса арбитрами. Моделирование взаимодействия арбитров и участников процесса (2 часа)

1. Арбитры модельного процесса: требования, квалификация. Анализ проблемы с позиции арбитра.

2. Виды арбитров:

- профессиональные арбитры
- практикующие юристы
- арбитры-тренеры.

3. Основные техники ведения модельного процесса:

- классический процесс (представление позиции, периодически прерываемое вопросами арбитров)
- процесс «вопрос-ответ» (представление позиции, построенное на основе вопросов арбитров)
- «спящий» процесс (представление позиции, непрерываемое вопросами (вопросы задаются после представления позиции или не задаются вообще)).

4. Формы взаимодействия арбитров и участников модельного процесса: представление, зрительный контакт, обращение к арбитрам/ общение с арбитрами, ответы на вопросы арбитров. Этика обращения к арбитрам в ходе модельного процесса.

5. Подготовка ответов на вопросы арбитров.

6. Виды вопросов арбитров: теоретические, вопросы по фактическим обстоятельствам дела, правовые, гипотетические.

Задание для самостоятельной работы:

Изучите видео финальных раундов модельных арбитражей, представленные на официальных сайтах муткортов. Подготовьте план выступления по одной из предлагаемых позиций. Выявите основные техники и тактики, используемые участниками процесса.

Задания для подготовки:

1. В договоре стороны предусмотрели следующее соглашение о разрешении споров:

«Стороны обязаны приложить все разумные усилия, чтобы провести переговоры и урегулировать возникший между ними спор. Если стороны не смогут урегулировать спор в течение 30 дней после даты направления одной стороной письменного уведомления другой стороне о возникшем споре, любая из сторон может передать такой спор для разрешения в МКАС при ТПП РФ».

Истец, в нарушение данного положения, сразу обратился с иском в МКАС при ТПП РФ. Ответчик возражает против компетенции МКАС при ТПП РФ и просит прекратить разбирательство по делу, ссылаясь на несоблюдение истцом доарбитражного порядка урегулирования спора.

Обоснованы ли возражения ответчика?

2. В договоре стороны закрепили следующую оговорку: «Все споры или разногласия, возникающие из или в связи с настоящим договором, подлежат разрешению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в городе Москва».

Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией по рассмотрению споров?

3. Две российские компании заключили арбитражное соглашение, предусматривающее передачу всех возникающих споров на рассмотрение в Арбитражный центр при РСПП.

Обладает ли Арбитражный центр компетенцией на разрешение спора?

Изменится ли ситуация, если вместо Третейского суда при РСПП стороны выберут: а) Арбитражный институт г. Стокгольма; б) Лондонский международный третейский суд; в) Международный арбитражный суд ИСС; г) Арбитражный центр Сингапура.

4. Подготовьте таблицу гипотетических вопросов арбитров по позиции Истца и Ответчика. Подготовьте ответы на них.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- анализ действующих нормативных правовых актов;
- изучение судебных precedентов;
- подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- конспектирование;
- реферирование учебной и научной литературы;
- аннотирование монографий и научных статей;
- подготовка к участию в модельных судебных и арбитражных процессах (moot court);
- ответы на вопросы по соответствующей теме;
- решение задач;
- подготовка к научной дискуссии по заданной теме;
- подготовка эссе, рефератов
- выполнение индивидуальных заданий (составление таблиц, схем, проведение сравнительного анализа);
- изучение отдельных тем;
- участие в конференциях, научных кружках
- выполнение заданий преподавателя, данных в порядке индивидуальной работы с обучающимся (решение задач, подготовка эссе, доклада, реферата, обобщение судебной и арбитражной практики, изучение документов, подготовка проектов документов, подготовка к деловым и ролевым играм и др.).

В процессе изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера, учащимся целесообразно ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, составить собственное мнение о проблемах.

Задания для самостоятельных работ:

Тема № 1-5.

Подготовка меморандума по технике составления, содержанию реально заключенного международного контракта (по выбору студента), выявление ошибок, формулирование рекомендаций относительно оптимизации условий контракта.

Темы № 1-3.

Исследование примеров контрактов (типовых проформ или реально заключенных) на предмет выявления специальных оговорок: оговорки о применимом праве; оговорки о порядке разрешения спора, арбитражной оговорки и пр. составляющих контрактов, юридической техники их составления.

Темы № 2-5.

Исследование практики разрешения споров по разным видам отношений и практики признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных решений в России.

Темы № 2-5.

Исследование практики разрешения международных споров, споров, которые рассматриваются в рамках судов ЕС, трансграничных коммерческих споров по разным видам международных контрактов и практики признания и исполнения иностранных арбитражных решений в России.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

С целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины «Практический курс по представлению позиции в судебных модельных процессах» на последнем учебном занятии модуля преподаватель проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся. Проверка по выбору обучающегося может быть проведена в одной из следующих форм: написание эссе или реферата, составление коллоквиума. Примерные темы эссе, рефератов и коллоквиумов представлены далее. По желанию обучающегося тема письменной работы может быть согласована индивидуально (заранее).

По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Темы эссе, рефератов и контрольных работ:

1. Практические вопросы выстраивания тактики и стратегии ведения судебного процесса с позиции истца (заявителя) по делу.
2. Практические вопросы выстраивания тактики и стратегии ведения судебного процесса с позиции ответчика по делу.
3. Преимущества позиции истца и тактика их использования.
4. Преимущества позиции ответчика и тактика их использования.
5. Роль невербальных средств коммуникации в практике судебного юриста.

Темы коллоквиумов:

1. Особенности судебного разбирательства в Международном суде ООН.
2. Особенности межгосударственного арбитража как средства мирного разрешения споров.
3. Роль невербальных средств коммуникации в практике судебного юриста.
4. Подготовиться к коллоквиуму по вопросу: «Какие положения законодательства ЕС в сфере судебной защиты по гражданским делам могут быть подвергнуты рецепции в правовой системе будущего Евразийского Союза на постсоветском пространстве?»

5. Подготовиться к коллоквиуму по вопросу: «Перспективы присоединения России к Луганской конвенции II».

6. Подготовиться к коллоквиуму по теме: «Имеет ли смысл для России заимствовать механизм трансграничного банкротства, существующий в ЕС?»

7. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также средств массовой информации и Интернет-сайта Европейского Союза подготовиться к коллоквиуму по вопросу: «В чем специфика европейского механизма признания и исполнения судебных решений по семейным делам? Возможно ли и целесообразно ли ассоциированное участие России в этом механизме?».

Контрольные вопросы к зачету:

1. Понятие игрофикации и геймификации и их роль в юридическом образовании.

2. Понятие и виды модельных процессов.

3. Основные правила подготовки меморандумов: структура, требования к содержанию, оформление.

4. Основные этапы работы над меморандумом.

5. Выработка аргументации по делу. Правило IRAC: тезис, норма права, применение нормы права, вывод. Виды аргументов: сильные, средние, слабые. Аргументы по процессуальным вопросам, аргументы по существу спора. Порядок расположения аргументов.

6. Основные проблемы, связанные с подготовкой меморандумов истца и ответчика.

7. Особенности модельного процесса в форме международного коммерческого арбитража.

8. Понятие международного коммерческого арбитража. Основные принципы деятельности международного коммерческого арбитража. Необходимость соблюдения установленных процессуальных сроков.

9. Основные источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража.

10. Арбитражное соглашение: понятие, виды. Требования к содержанию и форме составления. Паталогические арбитражные оговорки. Альтернативные арбитражные оговорки.

11. Логическая структура речи: вступление, основная часть, заключение.

12. Этапы подготовки и проведения публичной речи.

13. Формы взаимодействия арбитров и участников модельного процесса: представление; зрительный контакт; обращение к арбитрам/общение с арбитрами; ответы на вопросы арбитров.

14. Этика обращения к арбитрам в ходе модельного процесса. Специфика взаимодействия с арбитрами в зависимости от избранной ими техники ведения процесса.

15. Ответы на вопросы арбитров – главный аспект оценки участников команд модельного процесса. Подготовка ответов на вопросы арбитров.

16. Виды вопросов арбитров: теоретические; вопросы по фактическим обстоятельствам дела; правовые ; гипотетические.

17. Особенности судопроизводства в Международном суде ООН.

18. Особенности подготовки письменной позиции истца в Международном суде ООН.

19. Особенности представления аргументов в ходе устных слушаний с позиции истца в Международном суде ООН.

20. Особенности подготовки письменной позиции представителя Комиссии ЕС.

21. Особенности представления аргументов в ходе устных слушаний с позиции представителя Комиссии ЕС.

22. Предмет и особенности доказывания по делу с позиции представителя Комиссии ЕС.

23. Особенности правового статуса генерального адвоката Суда ЕС в ходе разбирательства дела.

24. 24 Требования к заключению генерального адвоката, отличия от правовых позиций истца, ответчика и представителя Комиссии ЕС.

25. Указываются темы контрольных работ, курсовых работ, тестов и др. Приводятся контрольные вопросы и модельные задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная учебная и научная литература:

1. Международные и всероссийские конкурсы как новый тренд современного юридического образования: вопросы теории и практики: монография /под ред. Я. О. Алимовой. – Москва: Проспект, 2022.- 120 с.
2. Абрамова, Н.А. Риторика для юристов: билингвальный курс: Учебное пособие / Н. А. Абрамова, Н. М. Головина, П. Е. Марчева – Москва: Проспект, 2023. - 375 с. - URL: <https://book.ru/book/950033> (дата обращения: 02.06.2025).
3. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): учеб. пособие / Н. Н. Ивакина. - 3-е изд., пересмотр. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 592 с. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).
4. Тарасов А. А. Риторика для юристов: учебник для бакалавриата и специалитета / А. А. Тарасов, А. Р. Шарипова. - М.: Юстиция, 2017. - 244 с. Виртуальный читальный зал (МГЮА) // Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

Дополнительная литература:

1. Абрамова Н.А. Судебная оратория : учеб. пособие / Н. А. Абрамова, З. Я. Беньяминова ; Рос. акад. адвокатуры, Федер. палата адвокатов РФ. - М. : Информ-Право, 2008. - 132 с. - (Библиотека адвоката). - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-93858-038-1 : 120.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).
2. Абрамова Н.А. Юридическая диалогика : учеб. пособие для бакалавриата / Н. А. Абрамова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2017. - 192 с. - ([Учебники МГЮА]). - Библиогр.: с. 176-177. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 24.03.2022).
3. Брусенская Л.А. Юридическая риторика : учебник / Л. А. Брусенская, Э. Г. Куликова, И. В. Беляева. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - Библиогр.: с. 282-287. - ISBN 978-5-91768-520-5 : 654.39. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).
4. Демина Л.А. Теория и практика аргументации : учеб. пособие / Л.А. Демина ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-91768-529-8 : 395.89. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).
5. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) / Н.Н. Ивакина. – М.: Юрист, 2001. – 455 С. ISBN 5-7975-0150(3): 56.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022)

6. Ивлев Ю.В. Теория и практика аргументации [Текст] : учебник / Ю. В. Ивлев. - М. : Проспект, 2009. - 288 с. : а-ил. - Библиогр.: с. 286-287. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-392-00806-3 : 150.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.06.2019).

7. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для акад. бакалавриата / Урал. гос. юрид. ун-т ; отв. ред. Н. А. Юшкова. - М. : Юрайт, 2017. - 321 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00359-8. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

8. Ментцель Вольфганг. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / Вольфганг Ментцель ; пер. с нем. И. Ю. Облачко. - 2-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2008. - 132 с. : а-ил. - (TASCHEN GUIDE. Просто! Практично!). - ISBN 978-5-370-00059-1 : 120.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

9. Михалкин Н.В. Риторика для юристов : учеб. пособие для бакалавров / Н. В. Михалкин, С. С. Антюшин. - М. : ЮРАЙТ, 2012. - 240 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 239-240. - Гриф МО РФ. - ISBN 978-5-9916-1874-8 : 198.99. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

10. Петров О. В. Риторика : учебник / О. В. Петров ; Моск. гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2009. - 423 с. - Библиогр.: с.422. - ISBN 978-5-392-00584-0 : 150.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

11. Риторика для юристов: основы судебного красноречия : учеб.-практ. пособие / авт.-сост. Л. В. Поповская, О. В. Лисоченко ; общ. ред. Л. В. Поповская. - 3-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 574 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 548-557. - ISBN 978-5-222-18967-2 : 350.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (дата посещения: 25.04.2022).

12. Риторика для юристов: основы судебного красноречия : учеб.-практ. пособие / авт.-сост. Л. В. Поповская, О. В. Лисоченко ; общ. ред. Л. В. Поповская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Феникс, 2008. - 574, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 548-558; указ.: с.559-572. - ISBN 978-5-222-12346-1 : 200.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

13. Риторика или ораторское искусство : учеб. пособие / сост. И. Н. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 431 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00696-9 : 97.50. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

14. Риторика, или Ораторское искусство: Учеб. пособие для вузов / Авт.-сост. И.Н.Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 431 С. ISBN 5-238-00696-9: 97.50. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.06.2019)

15. Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич ; предисл. Г. М. Резника. - М. : ЮРАЙТ, 2009, 2016. - 395 с. - (Антология юридической мысли). - ISBN 978-5-9916-0061-3. - ISBN 978-5-9916-6384-7 : 328.93. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

16. Хазагеров Г.Г. Риторический словарь: словарь – М.: Флинта : Наука, 2009. – 432 с. ISBN 978-5-9765-0286-4: 384.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

17. Шиханцов, Г.Г. Юридическая психология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Г.Шиханцов. – Гродно: ГрГУ, 1998. С.246-319. ISBN 5-8078-0008-7: 37.00. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

Шуйская Ю.В. Аргументация в судебной риторике / Ю. В. Шуйская. - М. : Добросвет, 2008. - 355 с. : а-ил. - Библиогр.: с. 349-351. - ISBN 978-5-98227-566-0 : 390.36. Виртуальный читальный зал (МГЮА)// Режим доступа // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (последнее посещение 25.04.2022).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо

электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:
----	-------------	-----------	---	--

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.;

				- № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 № 31705236597 от 28.07.2017 № 31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 21.06.2018 № 31705236597 от 28.07.2017	

		№31604279221 от 12.12.2016	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже,

предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.